

增值税

——新旧政策详细对比解读

2025年12月31日12:00

主讲老师：周靖

增值税——新旧政策对比

法律渊源简列：



增值税——新旧政策对比

一、①劳务并入服务。②新增“应税交易”概念 ③服务范围

增值税法	增值税法实施条例	25年及以前政策（旧）
第三条 在中华人民共和国境内（以下简称境内）销售货物、服务、无形资产、不动产（以下称应税交易），以及进口货物的单位和个人（包括个体工商户），为增值税的纳税人，应当依照本法规定缴纳增值税。	增值税法第三条所称服务，包括交通运输服务、邮政服务、电信服务、建筑服务、金融服务，以及信息技术服务、文化体育服务、鉴证咨询服务等生产生活服务。 国务院财政、税务主管部门提出货物、服务、无形资产、不动产的具体范围，报国务院批准后公布施行。	第一条 在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务（以下简称劳务），销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税人，应当依照本条例缴纳增值税。 财税〔2016〕36号： 第一条 在中华人民共和国境内（以下称境内）销售服务、无形资产或者不动产（以下称应税行为）的单位和个人，为增值税纳税人，应当按照本办法缴纳增值税，不缴纳营业税。 销售服务，是指提供交通运输服务、邮政服务、电信服务、建筑服务、金融服务、现代服务、生活服务。

增值税——新旧政策对比

二、境内服务的判定：①删除“购买方判定标准” ②消费地的判断标准

增值税法	增值税法实施条例
第四条 在境内发生应税交易，是指下列情形： 1.销售货物的，货物的起运地或者所在地在境内； 2.销售或者租赁不动产、转让自然资源使用权的，不动产、自然资源所在地在境内； 3.销售金融商品的，金融商品在境内发行，或者销售方为境内单位和个人； 4.除本条第二项、第三项规定外，销售服务、无形资产的，服务、无形资产在境内消费，或者销售方为境内单位和个人。	第四条 增值税法第四条第四项所称服务、无形资产在境内消费，是指下列情形： （一）境外单位或者个人向境内单位或者个人销售服务、无形资产，在境外现场消费的服务除外； （二）境外单位或者个人销售的服务、无形资产与境内的货物、不动产、自然资源直接相关； （三）国务院财政、税务主管部门规定的其他情形。

增值税——新旧政策对比

续表：

25年及以前政策（旧）

财税〔2016〕36号

第十二条 在境内销售服务、无形资产或者不动产，是指：

- （一）**服务**（租赁不动产除外）或者无形资产（自然资源使用权除外）的**销售方或者购买方在境内**；
- （二）所销售或者租赁的不动产在境内；
- （三）所销售自然资源使用权的自然资源在境内；
- （四）财政部和国家税务总局规定的其他情形。

第十三条 下列情形不属于在境内销售服务或者无形资产：

- （一）境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外发生的服务。
- （二）境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外使用的无形资产。
- （三）境外单位或者个人向境内单位或者个人出租完全在境外使用的有形动产。

增值税——新旧政策对比

三、“视同销售”

增值税法	25年及以前政策（旧）
第五条 有下列情形之一的，视同应税交易，应当依照本法规定缴纳增值税： （一）单位和个体工商户将自产或者委托加工的货物用于集体福利或者个人消费； （二）单位和个体工商户无偿转让货物； （三）单位和个人无偿转让无形资产、不动产或者金融商品。	第四条 单位或者个体工商户的下列行为，视同销售货物： （一）将货物交付其他单位或者个人代销； （二）销售代销货物； （三）设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外； （四）将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目； （五）将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费； （六）将自产、委托加工或者购进的货物作为投资，提供给其他单位或者个体工商户； （七）将自产、委托加工或者购进的货物分配给股东或者投资者； （八）将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。 财税〔2016〕36号 第十四条 下列情形视同销售服务、无形资产或者不动产： （一）单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务，但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。 （二）单位或者个人向其他单位或者个人无偿转让无形资产或者不动产，但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。 （三）财政部和国家税务总局规定的其他情形。

增值税——新旧政策对比

四、不征税

增值税法	25年及以前政策（旧）
第六条 有下列情形之一的，不属于应税交易，不征收增值税： （一）员工为受雇单位或者雇主提供取得工资、薪金的服务； （二）收取行政事业性收费、政府性基金； （三）依照法律规定被征收、征用而取得补偿； （四）取得存款利息收入。	财税〔2016〕36号 第十条 销售服务、无形资产或者不动产，是指有偿提供服务、有偿转让无形资产或者不动产，但属于下列非经营活动的情形除外： （一）行政单位收取的同时满足以下条件的政府性基金或者行政事业性收费。 1.由国务院或者财政部批准设立的政府性基金，由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费； 2.收取时开具省级以上（含省级）财政部门监（印）制的财政票据； 3.所收款项全额上缴财政。 （二）单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供取得工资的服务。 （三）单位或者个体工商户为聘用的员工提供服务。 （四）财政部和国家税务总局规定的其他情形。

增值税——新旧政策对比

五、征收率（考试重大利好）

增值税法

第十一条 适用简易计税方法计算缴纳增值税的征收率为百分之三。

增值税——新旧政策对比

六、没有“兼营”

增值税法	增值税法实施条例	25年及以前政策（旧）
第十二条 纳税人发生两项以上应税交易涉及不同税率、征收率的，应当分别核算适用不同税率、征收率的销售额；未分别核算的，从高适用税率。	——	财税〔2016〕36号 第三十九条 纳税人兼营销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产，适用不同税率或者征收率的，应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额；未分别核算的，从高适用税率。

增值税——新旧政策对比

七、关于“混合销售” ①定义变化 ②取消混合销售一词

增值税法	增值税法实施条例	25年及以前政策（旧）
第十三条 纳税人发生 一项应税交 易涉及两个 以上税率、 征收率的， 按照应税交 易的 主要业 务 适用税率、 征收率。	第十条 增值税法第十三条 所称应税交易，应当同时符 合下列条件： （一）包含两个以上 涉及不 同税率、征收率 的业务； （二）业务之间 具有明显的主 附关系 。主要业务居于主 体地位，体现交易的实质和 目的；附属业务是主要业务 的必要补充， 并以主要业务 的发生为前提 。	第四十条 一项销售行为 如果既涉及服务又涉及 货物，为混合销售 。从 事货物的生产、批发或 者零售的单位和个体工 商户的混合销售行为， 按照销售货物缴纳增值 税；其他单位和个体工 商户的混合销售行为， 按照销售服务缴纳增值 税。

增值税——新旧政策对比

八、小规模纳税人

增值税法	增值税法实施条例	25年及以前政策（旧）
——	自然人属于小规模纳税人。 不经常发生应税交易且主要业务不属于应税交易范围的非企业单位 ，可以选择按照小规模纳税人纳税。	增值税暂行条例实施细则非企业性单位、 不经常发生应税行为的企业 可选择按小规模纳税人纳税。

增值税——新旧政策对比

九、扣缴义务人的变化

增值税法	增值税法 实施条例	25年及以前政策（旧）
第十五条 境外单位和个人在境内发生应税交易，以购买方为扣缴义务人；按照国务院的规定委托境内代理人申报缴纳税款的除外。 扣缴义务人依照本法规定代扣代缴税款的，按照销售额乘以税率计算应扣缴税额。	—	第十八条 中华人民共和国境外的单位或者个人在境内销售劳务，在境内未设有经营机构的，以其境内代理人为扣缴义务人；在境内没有代理人的，以购买方为扣缴义务人。 财税〔2016〕36号 第六条 中华人民共和国境外（以下称境外）单位或者个人在境内发生应税行为，在境内未设有经营机构的，以购买方为增值税扣缴义务人。财政部和国家税务总局另有规定的除外。

增值税——新旧政策对比

十、扣税凭证的变化

增值税法	增值税法实施条例
第十六条 销项税额，是指纳税人发生应税交易，按照销售额乘以本法规定的税率计算的增值税税额。 进项税额，是指纳税人购进货物、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税税额。 纳税人应当凭法律、行政法规或者国务院规定的增值税扣税凭证从销项税额中抵扣进项税额。	第十一条 增值税法第十六条所称增值税扣税凭证，应当符合国务院税务主管部门的有关规定，具体包括增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、完税凭证、农产品收购发票、农产品销售发票以及其他具有进项税额抵扣功能的扣税凭证。

增值税——新旧政策对比

续表：

25年及以前政策（旧）

第八条 纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额，为进项税额。

下列进项税额准予从销项税额中抵扣：

- （一）从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。
- （二）从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。
- （三）购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和 10% 的扣除率计算的进项税额，国务院另有规定的除外。进项税额计算公式：进项税额=买价×扣除率
- （四）自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。准予抵扣的项目和扣除率的调整，由国务院决定。

第九条 纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产，取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。

增值税——新旧政策对比

十一、简易计税下的退还机制

增值税法	增值税法实施条例	25年及以前政策（旧）
——	第十四条 纳税人按照简易计税方法计算缴纳增值税的，因销售折让、中止或者退回而退还给购买方的销售额，应当从当期销售额中扣减。扣减当期销售额后仍有多缴税款的，可以从以后的应纳税额中扣减 或者按规定申请退还。	财税〔2016〕36号 第三十六条 纳税人适用简易计税方法计税的，因销售折让、中止或者退回而退还给购买方的销售额，应当从当期销售额中扣减。扣减当期销售额后仍有余额造成多缴的税款，可以从以后的应纳税额中扣减。

增值税——新旧政策对比

十二、价外费用

增值税法实施条例	25年及以前政策（旧）
第十五条 增值税法第十七条所称全部价款，不包括纳税人代为收取的下列税费或者款项： （一）政府性基金或者行政事业性收费； （二）受托加工应征消费税的消费品所产生的消费税； （三）车辆购置税、车船税； （四）以委托方名义开具发票代委托方收取的款项。	第十二条 条例第六条第一款所称价外费用，包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。但下列项目不包括在内： （一）受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税； （二）同时符合以下条件的代垫运输费用： 1. 承运部门的运输费用发票开具给购买方的； 2. 纳税人将该项发票转交给购买方的。 （三）同时符合以下条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费： 1. 由国务院或者财政部批准设立的政府性基金，由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费； 2. 收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据； 3. 所收款项全额上缴财政。 （四）销售货物的同时代办保险等而向购买方收取的保险费，以及向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费。

增值税——新旧政策对比

十三、视同应税交易的非货币形式的销售额

增值税法	实施条例
第十九条 发生本法第五条规定的视同应税交易以及销售额为非货币形式的，纳税人应当按照市场价格确定销售额。 第二十条 销售额明显偏低或者偏高且无正当理由的，税务机关可以依照《中华人民共和国税收征收管理法》和有关行政法规的规定核定销售额。	第十八条 纳税人发生增值税法第二十条规定情形的，税务机关可以按顺序依照下列方法核定销售额： （一）按照纳税人最近时期销售同类货物、服务、无形资产或者不动产的平均价格确定； （二）按照其他纳税人最近时期销售同类货物、服务、无形资产或者不动产的平均价格确定； （三）按照组成计税价格确定。组成计税价格的公式为： 组成计税价格=成本×（1+成本利润率）+消费税税额 公式中成本利润率为10%，国务院税务主管部门可以根据行业成本利润实际情况调整成本利润率。

增值税——新旧政策对比

续表

25年及以前政策（旧）

第十六条 纳税人有条例第七条所称价格明显偏低并无正当理由或者有本细则第四条所列视同销售货物行为而无销售额者，**按下列顺序确定销售额：**

- （一）按纳税人最近时期同类货物的平均销售价格确定。
- （二）按其他纳税人最近时期同类货物的平均销售价格确定。
- （三）按组成计税价格确定。组成计税价格的公式为：

组成计税价格=成本×（1+成本利润率）

属于应征消费税的货物，其组成计税价格中应加计消费税额。

公式中的成本是指：销售自产货物的为实际生产成本，销售外购货物的为实际采购成本。

公式中的成本利润率由国家税务总局确定。

增值税——新旧政策对比

十四、非正常损失导致的不得抵扣进项税政策

增值税法	增值税法实施条例	25年及以前政策(旧)
—	第十九条 增值税法第二十二条第三项所称非正常损失项目，包括： （一）非正常损失的购进货物，以及与之相关的加工修理修配服务和交通运输服务； （二）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配服务和交通运输服务； （三）非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物和建筑服务； （四）非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物和建筑服务。不动产在建工程包括纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产。 本条第二款第三项、第四项所称货物，是指构成不动产实体的材料和设备，包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、燃气、消防、中央空调、电梯、电气、光伏发电、智能化楼宇设备及配套设施等。	5.原增值税一般纳税人购进服务、无形资产或者不动产，下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣： ... （4）非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 ...

增值税——新旧政策对比

十五、贷款服务依然不得抵扣

增值税法	增值税法实施条例
第二十二条 纳税人的下列进项税额不得从其销项税额中抵扣： （一）适用简易计税方法计税项目对应的进项税额； （二）免征增值税项目对应的进项税额； （三）非正常损失项目对应的进项税额； （四）购进并用于集体福利或者个人消费的货物、服务、无形资产、不动产对应的进项税额； （五）购进并直接用于消费的餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务对应的进项税额； （六）国务院规定的其他进项税额。	第二十一条 纳税人购进贷款服务的利息支出，及其向贷款方支付的与该贷款服务直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用支出，对应的进项税额暂不得从销项税额中抵扣。 国务院财政、税务主管部门应当适时研究和评估购进贷款服务利息及相关费用支出对应的进项税额不得从销项税额中抵扣政策执行效果。

增值税——新旧政策对比

十六、不得抵扣进项税额的**非应税交易**

增值税法	增值税法实施条例	25年及以前政策（旧）
第六条 有下列情形之一的，不属于应税交易，不征收增值税： （一）员工为受雇单位或者雇主提供取得工资、薪金的服务； （二）收取行政事业性收费、政府性基金； （三）依照法律规定被征收、征用而取得补偿； （四）取得存款利息收入。	第二十二条 纳税人购进货物、服务、无形资产、不动产，用于同时符合下列情形的非应税交易（以下统称不得抵扣非应税交易），对应的进项税额不得从销项税额中抵扣： （一）发生增值税法第三条至第五条以外的经营活动，并取得与之相关的货币或者非货币形式的经济利益； （二）不属于增值税法第六条规定的情形。	

增值税——新旧政策对比

增值税法

第三条 在中华人民共和国境内（以下简称境内）销售货物、服务、无形资产、不动产（以下称应税交易），以及进口货物的单位和个人（包括个体工商户），为增值税的纳税人，应当依照本法规定缴纳增值税。

销售货物、服务、无形资产、不动产，是指有偿转让货物、不动产的所有权，有偿提供服务，有偿转让无形资产的所有权或者使用权。

第四条 在境内发生应税交易，是指下列情形：

- （一）销售货物的，货物的起运地或者所在地在境内；
 - （二）销售或者租赁不动产、转让自然资源使用权的，不动产、自然资源所在地在境内；
 - （三）销售金融商品的，金融商品在境内发行，或者销售方为境内单位和个人；
 - （四）除本条第二项、第三项规定外，销售服务、无形资产的，服务、无形资产在境内消费，或者销售方为境内单位和个人。
- 第五条 有下列情形之一的，视同应税交易，应当依照本法规定缴纳增值税：

- （一）单位和个体工商户将自产或者委托加工的货物用于集体福利或者个人消费；
- （二）单位和个体工商户**无偿转让**货物；
- （三）**单位和个人无偿转让无形资产、不动产或者金融商品。**

增值税——新旧政策对比

十七、其他不得抵扣变化

增值税法	增值税法实施条例	25年及以前政策（旧）
第二十二条 纳税人的下列进项税额不得从其销项税额中抵扣： ... （五）购进并直接用于消费的餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务对应的进项税额； ...	—	财税〔2016〕36号 第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣： ... （六）购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 ...

增值税——新旧政策对比

十八、进项税额转出的新计算

增值税法	增值税法实施条例
第二十二条 纳税人的下列进项税额不得从其销项税额中抵扣： （一）适用简易计税方法计税项目对应的进项税额； （二）免征增值税项目对应的进项税额； （三）非正常损失项目对应的进项税额； （四）购进并用于集体福利或者个人消费的货物、服务、无形资产、不动产对应的进项税额； （五）购进并直接用于消费的餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务对应的进项税额； （六）国务院规定的其他进项税额。	第二十四条 已抵扣进项税额的购进货物（不含固定资产）、服务，发生增值税法第二十二條第三項至第五項规定情形的，应当将对应的进项税额从当期进项税额中扣减；无法确定对应的进项税额的，按照当期实际成本计算应扣减的进项税额。

增值税——新旧政策对比

十九、混合用途货物与服务全年清算制度

增值税法实施条例	25年及以前政策（旧）
第二十三条 一般纳税人购进货物（不含固定资产）、服务，用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目 and 不得抵扣非应税交易而无法划分不得抵扣的进项税额的，应当按照销售额或者收入占比逐期计算当期不得抵扣的进项税额，并于次年1月的纳税申报期内进行全年汇总清算。	财税〔2016〕36号 第二十九条 适用一般计税方法的纳税人，兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额： $\text{不得抵扣的进项税额} = \text{当期无法划分的全部进项税额} \times (\text{当期简易计税方法计税项目销售额} + \text{免征增值税项目销售额}) \div \text{当期全部销售额}$ 主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。

增值税——新旧政策对比

二十、混合用途的长期资产

增值税法实施条例

第二十五条 一般纳税人取得的固定资产、无形资产或者不动产（以下统称长期资产），既用于一般计税方法计税项目，又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、不得抵扣非应税交易、集体福利或者个人消费（以下统称五类不允许抵扣项目）的，属于用作混合用途的长期资产，对应的进项税额依照增值税法和下列规定处理：

（一）原值不超过500万元的单项长期资产，对应的进项税额可以全额从销项税额中抵扣；

（二）原值超过500万元的单项长期资产，购进时先全额抵扣进项税额，此后在用于混合用途期间，根据调整年限计算五类不允许抵扣项目对应的不得从销项税额中抵扣的进项税额，逐年调整。

长期资产进项税额抵扣的具体操作办法，由国务院财政、税务主管部门制定。

25年及以前政策（旧）

财税〔2016〕36号

第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：

（一）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产（不包括其他权益性无形资产）、不动产。

增值税——新旧政策对比

二十一、取消“避孕药品和用具”免税

二十二、美容机构不免税

增值税法	增值税法实施条例
第二十四条 下列项目免征增值税： （一）农业生产者销售的自产农产品，农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治； （二）医疗机构提供的医疗服务； （三）古旧图书，自然人销售的自己使用过的物品； （四）直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备； （五）外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备； （六）由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品，残疾人个人提供的服务； （七）托儿所、幼儿园、养老机构、残疾人服务机构提供的育养服务，婚姻介绍服务，殡葬服务； （八）学校提供的学历教育服务，学生勤工俭学提供的服务； （九）纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆举办文化活动的门票收入，宗教场所举办文化、宗教活动的门票收入。 前款规定的免税项目具体标准由国务院规定。	第二十七条 增值税法第二十四条第一款第二项所称医疗机构，是指依据有关规定设立的具有医疗机构执业资格的机构，包括军队、武警部队各级各类医疗机构，不包括营利性美容医疗机构。

增值税——新旧政策对比

二十三、监管

增值税法	增值税法实施条例
第二十六条 纳税人兼营增值税优惠项目的， 应当单独核算增值税优惠项目的销售额 ；未单独核算的项目，不得享受税收优惠。	

增值税——新旧政策对比

二十四、小规模纳税人超过标准当期即按一般计税方法计税

增值税法	增值税法实施条例	25年及以前政策 (旧)
——	第三十六条 除本条例另有规定外， 单位和个体工商户 年应征增值税销售额超过小规模纳税人标准的， 应当向 主管税务机关办理一般纳税人登记， 并自超过小规模纳税人标准的当期起 按照一般计税方法计算缴纳增值税。	按一般纳税人生效之日(办理登记的当月1日或者次月1日)起适用一般计税方法；

增值税——新旧政策对比

二十五、一般纳税人不得转为小规模纳税人

增值税法	增值税法实施条例	25年及以前政策（旧）
——	第三十六条 ... 纳税人登记为一般纳税人后，不得转为小规模纳税人。	总局公告2018年第18号规定 同时符合以下条件的一般纳税人，可选择按照《财政部 税务总局关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》（财税〔2018〕33号）第二条的规定，转登记为小规模纳税人， ...

增值税——新旧政策对比

二十六、放弃优惠

增值税法	增值税法实施条例	25年及以前政策（旧）
第二十七条 纳税人可以放弃增值税优惠；放弃优惠的，在三十六个月内不得享受该项税收优惠， 小规模纳税人除外。	——	财税〔2016〕36号 第四十八条 纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的，可以放弃免税、减税，依照本办法的规定缴纳增值税。放弃免税、减税后，36个月内不得再申请免税、减税。

增值税——新旧政策对比

二十七、纳税期限：①纳税期限改为计税期间。②删减计税期间 ③进口货物

增值税法	25年及以前政策（旧）
第三十条 增值税的计税期间分别为十日、十五日、一个月或者一个季度。纳税人的具体计税期间，由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定。不经常发生应税交易的纳税人，可以按次纳税。 纳税人以一个月或者一个季度为一个计税期间的，自期满之日起十五日内申报纳税；以十日或者十五日为一个计税期间的，自次月一日起十五日内申报纳税。 扣缴义务人解缴税款的计税期间和申报纳税期限，依照前两款规定执行。 纳税人进口货物，应当按照海关规定的期限申报并缴纳税款。	第二十三条 增值税的纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者1个季度。纳税人的具体纳税期限，由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定；不能按照固定期限纳税的，可以按次纳税。 纳税人以1个月或者1个季度为1个纳税期的，自期满之日起15日内申报纳税；以1日、3日、5日、10日或者15日为1个纳税期的，自期满之日起5日内预缴税款，于次月1日起15日内申报纳税并结清上月应纳税款。 扣缴义务人解缴税款的期限，依照前两款规定执行。 第二十四条 纳税人进口货物，应当自海关填发海关进口增值税专用缴款书之日起15日内缴纳税款。

增值税——新旧政策对比

二十八、信息共享

增值税法	增值税法 实施条例	25年及以前政策（旧）
第三十二条 增值税由税务机关征收，进口货物的增值税由海关代征。 海关应当将代征增值税和货物出口报关的信息提供给税务机关。 个人携带或者寄递进境物品增值税的计征办法由国务院制定，报全国人民代表大会常务委员会备案。	——	第二十条 增值税由税务机关征收，进口货物的增值税由海关代征。 个人携带或者邮寄进境自用物品的增值税，连同关税一并计征。具体办法由国务院关税税则委员会会同有关部门制定。

增值税——新旧政策对比

二十九、推广电子发票

增值税法

第三十四条 纳税人应当依法开具和使用增值税发票。增值税发票包括纸质发票和电子发票。电子发票与纸质发票具有同等法律效力。

国家积极推广使用电子发票。

增值税——新旧政策对比

三十、涉税信息共享

增值税法

第三十五条 税务机关与工业和信息化部、公安、海关、市场监督管理、人民银行、金融监督管理等部门建立增值税涉税信息共享机制和工作配合机制。

有关部门应当依照法律、行政法规，在各自职责范围内，支持、协助税务机关开展增值税征收管理。

增值税——新旧政策对比

三十一、税款征管强调实质——合理的商业目的

增值税实施条例

第五十三条 纳税人实施不具有合理商业目的的安排而减少、免除、推迟缴纳增值税税款，或者提前退税、多退税款的，税务机关可以依照《中华人民共和国税收征收管理法》和有关行政法规的规定予以调整。

增值税——新旧政策对比

三十二、简化纳税义务发生时间的判定

增值税实施条例

第三十九条 增值税法第二十八条第一款第一项所称收讫销售款项，是指纳税人发生应税交易过程中或者完成后收到款项；取得销售款项索取凭据的当日，是指书面合同确定的付款日期，未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，是指应税交易完成的当日，即货物发出、服务完成、金融商品所有权转移、无形资产转让完成或者不动产转让完成的当日。

第四十条 增值税法第二十八条第一款第二项所称完成视同应税交易的当日，是指货物发出、金融商品所有权转移、无形资产转让完成或者不动产转让完成的当日。

—• 谢谢大家 •—